

제10편

학교운영위원회

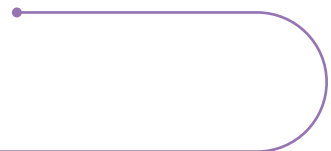
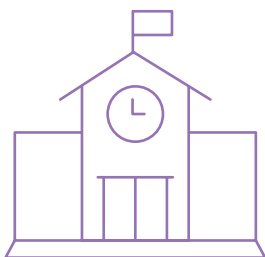
1. 학교(유치원)운영위원회의 구성
2. 학교(유치원)운영위원회 회의



PREVIEW

제10편 학교운영위원회

구분	세부내용	페이지
1. 학교운영위원회 구성	학교운영위원회 규정 제·개정 ▶ 구성계획 수립 및 선거 홍보 ▶ 학부모 위원, 교원위원, 지역위원 선출 ▶ 위원장, 부위원장 선출 ▶ 선거결과 홍보	272
2. 학교운영위원회 회의	안건 제안 및 접수 ▶ 회의 소집 ▶ 개최 ▶ 심의결과 처리	275





1

학교(유치원)운영위원회의 구성

업무 흐름도

학교운영위원회 규정 제·개정 ▶ 구성계획 수립 및 선거 홍보 ▶
학부모위원, 교원위원, 지역위원 선출 ▶ 위원장, 부위원장 선출 ▶ 선거결과 홍보

세부내용

학교(유치원)운영위원회 규정 제·개정

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법」 제31조, 「같은 법 시행령」 제58조
- 「유아교육법」 제19조의3, 「같은 법 시행령」 제22조의3
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제2조, 제23조
- 학교운영위원회 업무편람

1. 학교(유치원)운영위원회 위원 정수

- ▶ 위원의 정수는 학생수를 기준으로 학교의 규모 등을 고려하여 해당학교의 학교운영위원회규정으로 정함
- ▶ 운영위원 정수 결정 기준 : 해당연도 3월 1일 학생수(신설학교는 개교의 학생수)
- ▶ 학생수 100명(유아수 20명) 미만인 학교(유치원)는 위원의 구성 비율을 운영위원회 규정으로 달리 정함(조례 제2조제8항, 제23조제4항)

TIP

◎ 위원정수(유아교육법 시행령 제22조의3, 초·중등교육법 시행령 제58조)

급별	학 생 수	위 원 수
유치원	100명 미만	5 ~ 8명
	100명 이상	9 ~ 11명
학교	200명 미만	5 ~ 8명
	200명 이상 1천명 미만	9 ~ 12명
	1천명 이상	13 ~ 15명

◎ 위원 구성비율(유아교육법 시행령 제22조의3, 초·중등교육법 시행령 제58조)

구 분	유치원	일반학교	산업수요 맞춤형고 및 특성화고
학부모 위원	60% ~ 70%	40% ~ 50%	30% ~ 40%
교 원 위 원	30% ~ 40%	30% ~ 40%	20% ~ 30%
지 역 위 원		10% ~ 30%	30% ~ 50%

2. 통합운영학교 및 병설유치원일 경우 운영위원회 통합운영 가능

- ▶ 병설된 유치원의 경우 해당 유치원을 병설한 학교의 학교운영위원회와 통합하여 운영할 수 있음(유치원 교원대표 및 학부모대표가 각각 1명 이상 포함되어야 함)

3. 학교(유치원) 운영위원회 심의(자문)를 통해 규정 개정

- ▶ 운영위원회 규정 개정 절차는 운영위원회 규정이 정하는 바에 따라 진행

세부내용

구성계획 수립 및 선거 홍보

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법」 제31조, 제34조, 「같은 법 시행령」 제58조
- 「유아교육법」 제19조의5, 「같은 법 시행령」 제22조의3
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제2조, 제4조, 제23조, 제24조

1. 학교(유치원) 운영위원회 구성계획 수립

2. 전 학부모 및 교직원에게 선거홍보문 배포

- ▶ 가정통신문, 게시판, 학교누리집 등을 통한 선거 홍보



◎ 학교운영위원 임기

- ▶ 임기개시일 : 4월 1일
- ▶ 학부모위원 및 교원위원의 임기 : 2년, 한 차례만 연임 가능(국립은 학칙, 사립은 정관으로 정함)
- ▶ 지역위원의 임기 : 2년, 모든 학교를 포함하여 한 차례만 중임(국립은 학칙, 사립은 정관으로 정함)
- ▶ 유치원의 경우, 임기는 1년 또는 2년 중에서 규정으로 정하며, 한 차례만 연임 가능

세부내용

학부모위원, 교원위원, 지역위원 선출

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조
- 「유아교육법 시행령」 제22조의5
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제3조, 제26조

구분	학부모위원	교원위원	지역위원
시기	임기만료일 10일 이전 (3월 21일까지)	임기만료일 10일 이전 (3월 21일까지)	학부모위원, 교원위원 선출 후 임기만료일 전 (3월 30일까지) (*유치원운영위원회는 지역위원 선출 없음)
방법	학부모 전체회의에서 직접 선출 - 직접 참석 어려운 경우 : 가정 통신문 회신, 우편투표, 전자적 방법 등 가능 - 학교 규모상 곤란 시 : 학급별 대표 회의에서 간접 선출 (규정에 명시 필요)	교직원 전체회의에서 무기명 투표로 선출 (학교장 제외)	학부모위원 또는 교원위원이 추천 하여 무기명 투표로 선출
절차	선출관리위원회 구성 → 선거 홍보 및 공고 → 후보자 등록 → 결격사유 조회 (범죄경력 포함) → 선거인 명부 작성 → 선거 공보 → 투표 준비, 실시 및 개표 → 당선자 공고 → 결과 홍보	선출관리위원회 구성 → 선거 홍보 및 공고 → 후보자 등록 → 선거인 명부 작성 → 선거 공보 → 투표 실시 → 당선자 공고	학부모 및 교원위원 선출 완료 → 회의 소집 통지(지역위원 추천) → 지역위원 추천 및 등록 → 결격사유 조회(범죄경력 포함) → 회의 개최 (선출) → 당선자 공고 → 학교운영 위원회 구성 결과 홍보

세부내용

위원장·부위원장 선출

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조
- 「유아교육법 시행령」 제22조의5
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제8조

1. 시기 : 최초의 임시회(임기 개시일로부터 15일 이내)

2. 방법 : 후보 추천 후 무기명 투표 각각 실시

3. 절차 : 안건발의 → 임시회 소집 → 임시회 개최 → 제1안 위원장 및 부위원장 선출 → 위원장 선출 → 부위원장 선출 → 제2안 다른 안건 심사(안건 있는 경우) → 폐회
 ※ 학교운영위원장협의회 구성 위해 4월초 조기 선출 권장

TIP

- ◎ 위원장, 부위원장의 임기 : 1년, 연임 가능
- ◎ 투표 시 반드시 투표용지 사용
- ◎ 후보자가 1명인 경우에도 투표 절차를 거쳐 선출

세부내용

선거결과 홍보

1. 학교(유치원)운영위원회 구성결과 홍보

- ▶ 전 학부모 및 교직원에게 선출결과 안내장 배포
- ▶ 가정통신문, 게시판, 학교누리집 등을 활용

세부내용

학교운영위원의 퇴직사유 및 자격상실

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법」 제31조의2, 「같은 법 시행령」 제59조
- 「유아교육법 시행령」 제22조의5

1. 퇴직사유

- ▶ 당연퇴직
 - 국가공무원법 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 학부모위원의 자녀학생이 졸업·전학·퇴학한 때. 다만, 자녀학생의 졸업으로 인한 경우에는 해당 학년도 말까지 위원의 자격 유지
 - 교원위원이 소속을 달리한 때
- ▶ 운영위원회의 의결로 퇴직 결정
 - 회의소집 통지를 받고도 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때
 - 학부모위원 및 지역위원이 제출한 신상자료, 경력 등의 주요 내용에 거짓이 발견된 때

2. 자격상실

- ▶ 위원이 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선한 경우에는 운영위원회 의결로 자격을 상실하게 할 수 있음
- ▶ 공무수행사인으로 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반사항이 있는 경우
 - ※ 선거 공고 시 반드시 자격요건에 대하여 공지하고 후보등록 시 확인
 - ※ 위원은 다른학교 위원을 겸할 수 없음

2

학교(유치원)운영위원회 회의

업무 흐름도

안건 제안 및 접수 ▶ 회의 소집 ▶ 회의 개최 ▶ 심의결과 처리

세부내용

안건 제안 및 접수

관련법규 및 참고자료

- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제12조

1. 안건의 제출·발의

- ▶ 예산안과 결산안은 학교장(유치원장)이 제출
- ▶ 학교장(유치원장) 또는 재적위원 3분의 1 이상이 발의
 - 위원이 안건 제안 시 찬성위원 연명부 첨부

2. 안건 접수 : 안건이 제출되면 위원장의 결재를 받고 학교장에게 보고

세부내용

회의 소집

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의2
- 「유아교육법 시행령」 제22조의7
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제11조, 제26조

1. 회의소집 공고 : 학교운영위원회위원장

2. 개최요구

- ▶ 정기회 : 각급학교(유치원) 운영위원회 규정에 따라 별도의 개최 요구 필요 없음
- ▶ 임시회
 - 학교장(유치원장) 또는 학교운영위원 재적위원 3분의 1이상 요구가 있는 경우
 - 학교(유치원) 운영위원회 선출 후 최초 임시회는 위원임기 개시일로부터 15일 이내 소집

3. 공고시기 및 내용

- ▶ 위원장이 회의 개최 7일 전까지 소집·공고하고 개최 전까지 학교 누리집에 공개
- ▶ 당일의 회의 차수, 일시, 장소, 회순, 상정 안건, 제안자 명시
- ▶ 소집공고와 심의안건 운영위원회 위원에게 개별 통지



◎ 누년일련 회의 차수 부여

- ▶ 정기회와 임시회는 통합하여 산정하고 회기번호는 누년으로 부여

◎ 회의 개최 7일 전까지의 기간 의미

- ▶ 회의 개최일을 제외하고 역산하여 7일이 되는 날 이전에 도착

세부내용

회의 개최

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의2
- 「유아교육법 시행령」 제22조의7
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제9조, 제15조, 제25조, 제26조

1. 회의순서

- ▶ 개회 및 개회선포 → 보고사항 및 회의록 승인 → 안건상정(의사일정 결정 포함) → 제안 설명 → 질의·답변 → 토론 → 표결 및 표결결과 선포 → 산회 및 폐회

2. 회의록 작성

- ▶ 회의일시, 장소, 참석자, 안건, 발언요지, 결정사항 등을 포함하여 작성
- ▶ 회의록 공개 : 학교누리집 등
- ▶ 운영위원회 의결로 비공개 결정된 사항은 공개하지 않을 수 있음

TIP

◎ 의사정족수(조례 제13조)

- ▶ 개회(재적위원 과반수의 출석), 의결(출석위원 과반수의 찬성)

◎ 의견수렴 범위

- ▶ 학부모 : 학교 현장과 학칙의 제·개정, 교복, 졸업앨범 등 학부모 부담 사항, 방과후 활동 및 수련활동, 학교운영지원비 조성 및 사용, 학교 급식 등
- ▶ 학 생 : 학칙의 제·개정, 방과후 활동 및 수련활동, 학교급식 등
 - ※ 학교운영위원회에 학생들의 다양한 의견이 반영될 수 있도록 학생들에게 적극 안내 및 홍보

세부내용

심의(자문) 결과 처리

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법 시행령」 제59조의2
- 「유아교육법 시행령」 제22조의7
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제9조, 제15조, 제25조, 제26조

1. 심의결과 이송 : 학교운영위원회위원장 → 학교장(유치원장)

2. 심의결과 홍보 : 가정통신문, 누리집 탑재, 정보공시 등

3. 시정명령

- ▶ 관할청은 정당한 사유없이 운영위원회의 심의·의결결과와 다르게 시행하거나 시행하지 않는 경우 초·중등교육법 시행령 제61조에 의거 학교장에게 시정 명령할 수 있음

TIP

◎ 심의결과와 다르게 시행할 경우

- ▶ 학교장(유치원장)은 운영위원회의 심의결과를 최대한 존중하여야 하며, 심의결과와 다르게 시행하는 경우, 이를 운영위원회와 관할청에 서면 보고

세부내용

심의사항

구 분	심 의 사 항
초·중등교육법 제32조 (기능)	· 학교현장 및 학칙의 제정 또는 개정 · 학교의 예산안 및 결산 · 학교교육과정의 운영방법 · 교과용도서 및 교육 자료의 선정 · 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모가 경비 부담 사항 · 정규학습시간 종료 후 또는 방학 기간 중의 교육활동 및 수련 활동 · 교육공무원법 제29조의3제8항에 따른 공모 교장의 공모 방법, 임용, 평가 등 · 교육공무원법 제31조제2항에 따른 초빙교사의 추천 · 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용 · 학교급식 · 대학 입학 특별 전형 중 학교장 추천 · 학교운동부의 구성·운영 · 학교 운영에 대한 제안 및 건의 사항 · 그 밖에 대통령령이나 시·도의 조례로 정하는 사항 ※ 심의·의결사항 : 학교발전기금의 조성·운영 및 사용에 관한 사항
초·중등교육법 시행령 제57조의2	· 학생의 안전대책
유아교육법 제19조의4 (기능)	· 유치원 규칙의 개정에 관한 사항 · 유치원 예산 및 결산에 관한 사항 · 유치원 교육과정의 운영 방법에 관한 사항, 아동학대 예방에 관한 사항 · 학부모가 부담하는 경비에 관한 사항 · 유치원 급식에 관한 사항 · 방과후 과정 운영에 관한 사항 · 유치원 운영에 대한 제안 및 건의에 관한 사항 · 교육공무원법 제29조의3제8항에 따른 공모 원장의 공모 방법, 임용, 평가 등에 관한 사항 · 교육공무원법 제31조제2항에 따른 초빙교사의 추천에 관한 사항 · 그 밖에 대통령령이나 시·도의 조례로 정하는 사항
전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치운영에관한조례 제9조, 제25조	[초등학교] · 학생지도를 위한 지원 사항 · 교복 및 체육복의 선정, 현장체험학습 등 학부모가 경비를 부담하는 사항 (다만, 특정 동아리 등에서 특정 학생을 대상으로 하는 사항은 제외) · 지역사회 교육에 관한 사항 · 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치·운영에 관한 사항 · 그 밖에 학교 운영에 관한 위원들의 제안 사항과 학교장이 심의 요청한 사항 [유치원] · 유아지도를 위한 지원 사항 · 지역사회교육에 관한 사항 · 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치·운영에 관한 사항 · 그 밖에 유치원 운영에 관한 위원들의 제안 사항과 유치원장이 심의 요청한 사항